DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA EUROPEO E INTERNACIONAL

I. FENÓMENOS A TENER EN CUENTA:

1. Europeización del Dº Penal Nacional
2. Derecho sancionador administrativo económico-supranacional
3. Protección de intereses financieros y Fiscal Europeo
4. Cooperación judicial

I. FENÓMENOS A TENER EN CUENTA:

1. **Europeización del Dº Penal Nacional**
2. Derecho sancionador administrativo económico-supranacional
3. Protección de intereses financieros y Fiscal Europeo
4. Cooperación judicial

1. EUROPEIZACIÓN DEL Dª PENAL NACIONAL

Proceso:

Dº de la UE incide en el contenido de las normas penales nacionales.

Características

Efectos negativos:

Desaplicación de la norma nacional.

Por la primacía del Dª Europeo. “Desactiva normas contrarias... Monopolios nacionales”

Principio de asimilación:

Obliga a los Estados a tutelar los intereses de la UE.

Cooperación, lealtad y buena fe.

Se dirige a:

Legislador, jueces, fiscales, policía, administración…

Herramienta común:

- Normas penales en blanco.
- Clave: reglamentos europeos.

Forma más importante de influencia:

Armonización mediante Directivas.

Criterios comunes en: terrorismo, trata, explotación sexual, drogas, armas blanqueo y corrupción.

Problema de la armonización:

Principio de legalidad: reserva de ley

(mínima decisión de parlamentos nacionales que se limitan a transponer una norma)

Interpretación conforme al Derecho de la UE

(Juzgados y administración). Fundamentos:

Primacía del Derecho UE (Pirámide de Kelsen-CE)

Evitar conflictos normas nacionales y europeas. Aplicación uniforme.

Es una especie de aplicación directa de Directivas.

No puede ser contrario al principio de legalidad (no hay interpretación extensiva).

OJO: prohibición de analogía en Dª Penal!!!

Derechos fundamentales

Forman parte del derecho de la Unión.

Eso se declara por Sentencia de TJUE: Carta de los Derechos Fundamentales.

Problema: relación existente entre DDFF de UE y los nacionales.

Cuestión prejudicial:

Instrumento de diálogo entre jueces nacionales y europeos.

Los nacionales son los que aplican el Dº de la Unión.

Sistema imperfecto para el Dº Penal: dilata mucho los procesos, a la espera de que el TJUE se pronuncie (hay prioridad, pero ni aun por ésas).

FENÓMENOS A TENER EN CUENTA:

1. Europeización del Dº Penal Nacional
2. **Derecho sancionador administrativo económico-supranacional**
3. Protección de intereses financieros y Fiscal Europeo
4. Cooperación judicial

2. DERECHO SANCIONADOR ADMINISTRATIVO ECONÓMICO SUPRANACIONAL.

Doble posibilidad sancionadora del *ius punendi*:

- Dº Penal
- Sanciones administrativas

La UE:

- Comisión europea.
- Banco Central Europeo.
- (Tratados de Carbón y Acero)

Pueden sancionar e investigar

(TJUE va interpretando garantías esenciales para la ejecución indirecta).

FENÓMENOS A TENER EN CUENTA:

1. Europeización del Dº Penal Nacional
2. Derecho sancionador administrativo económico-supranacional
3. **Protección de intereses financieros y Fiscal Europeo**
4. Cooperación judicial

3. PROTECCIÓN DE INTERESES FINANCIEROS Y FISCAL EUROPEO

Existen muchos fraudes: IVA, aranceles aduaneros…

Lucha contra el fraude:

1. Principio de asimilación (obliga a los Estados a aplicar normas asimiladas a las de protección de su propio Estado para la UE)
2. Armonización (Convenios de tipificación común –PIF: Protección intereses financieros y luego Directiva PIF)
3. Fiscalía Europea.
4. Medidas administrativas.

II. DELITOS ECONÓMICOS EN Dº PENAL INTERNACIONAL

Idea para más allá de la UE.

Crisis financiera, derechos humanos y medio ambiente.

Armonización de derechos nacionales: convenios internacionales.

Proceso de “americanización” (mercado de valores, blanqueo de capitales o competencia).

Autorregulación.

Participación ciudadana: prevención y detección de delitos.

Ej: sanción a grandes empresas fuera del país donde radican

Aplicación extraterritorial

Listas negras

Programas de cumplimiento normativo o diligencia debida en DDHH

ONU: Ley de vigilancia empresarial

Links de interés del tema

FISCALÍA EUROPEA
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eppo/

Visionado BOE articulos con referencia a Europa
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444

Carta Derechos Fundamentales UE
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf

Actos legislativos UE
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/law/types-legislation_es

Para el próximo tema

- https://www.youtube.com/watch?v=AGtCcidulIo
- https://www.youtube.com/watch?v=wLNcwS0CFfA&t=13s
- https://personasjuridicas.es/wp-content/uploads/2019/08/VI.Cat%C3%A1logoDelitosvigente_www.personasjuridicas.es_.pdf

Arts. 31 bis y 129 C.P.